

1501871-91.2021.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elaine Vitoriano Machado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos inclusos autos que, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 21h05min, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademar de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501871-91.2021.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501871-91.2021.8.26.0248

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Elaine Vitoriano Machado

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta dos incluídos autos que, no dia 21 de julho de 2021, por volta das 21h05min, na Rua Antônio B. de Campos Penteado, nº 203, Jardim Morada do Sol, nesta cidade e comarca de Indaiatuba, ELAINE VITORIANO MACHADO, qualificado à fl. 11, trazia consigo 15,7g (quinze gramas e sete decigramas) de maconha, acondicionada em nove invólucros plásticos, 3g (três gramas) de cocaína na forma de crack, acondicionada em dez invólucros plásticos, e 2g (dois gramas) de cocaína, acondicionada em quatro microtubos plásticos, para fins de venda a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 10 e laudo de constatação de fls. 28/30. Segundo se apurou, a autora dos fatos trazia consigo drogas para fins de tráfico quando, ao se deparar com viatura da Guarda Municipal, dispensou as substâncias entorpecentes, porém, foi flagrada pelos guardas municipais, que a abordaram e, em busca pelo local, encontraram uma sacola contendo 09 papélotes maconha, 10 pedras crack e 04 pinos de cocaína. Na Delegacia de Polícia, em seu interrogatório, a autora dos fatos confessou a propriedade das substâncias entorpecentes apreendidas bem como que eram destinadas à venda. A quantidade, a variedade e a forma como estavam acondicionadas as substâncias entorpecentes apreendidas tornam indubitosa a prática do crime de tráfico de drogas."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral. Decretada a revelia da acusada.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público afirma que há provas suficientes para a condenação nos termos da denúncia. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo e a não aplicação do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com regime inicial semiaberto.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa afirma que embora haja prova da posse do entorpecente, não foi demonstrado que a acusada tinha a intenção de venda. Quanto à pena, requereu a fixação no mínimo legal, com regime aberto e substituição da pena privativa pela pena restritiva de direitos.

III) FUNDAMENTAÇÃO

III.1 Prova pericial

O laudo de exame toxicológico está a fls. 138/140.

III.2 Prova oral

Elaine Vitoriano Machado confessou, na fase policial, ter cometido o crime (fls. 6). As testemunhas GC Iran Arley Pereira e Gm Marcio Fabiano Gomes da Silva disseram que o local é ponto de venda de drogas ilícitas, afirmando que viram a ré sozinha no local. Ao ver a viatura, ela jogou ao solo o entorpecente apreendido nos autos.

III.3 Exame da prova

Houve confissão, nos termos do interrogatório na fase policial.

Os guardas civis apresentaram narrativa harmônica, afirmando ter visto a ré jogando ao solo o entorpecente apreendido.

Portanto, a confissão veio confirmada por outros elementos de prova.

Assim, a responsabilidade criminal da acusada ficou provada para além de qualquer dúvida razoável.

Não foi demonstrado que a ré se dedica ao tráfico de drogas, bem como não foi provado que ele integra organização criminosa.

IV) PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO

Sendo o caso de condenação, passo a dosar a pena.

IV.1 - 1ª fase

A ré não possui maus antecedentes (fls. 36/37). O motivo é aquele inerente ao comércio em geral. As consequências são aquelas comuns aos crimes de tal natureza.

Assim, observadas as diretrizes do art. 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser aplicada em seu patamar mínimo, sendo fixada em 05 anos reclusão, mais 500 dias-multa.

IV.2 - 2ª fase

Não há agravantes ou atenuantes. Não há modificação da pena.

IV.3 - 3ª fase

Não há causas de aumento.

Tendo em vista que o STF decidiu que o tráfico privilegiado não é crime hediondo (HC 118533, j. em 23/6/2016), incide a causa de diminuição do §4º. do art. 33 da Lei de Tóxicos, na proporção máxima, pois o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integra organização criminosa, de forma que a pena passa a um ano e oito meses reclusão, mais 166 dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, pois o réu não tem capacidade financeira.

IV.4 - Regime de cumprimento

Não se tratando de crime hediondo, tendo em vista o montante da pena, fixado em 1 ano e 8 meses de reclusão, o regime inicial de cumprimento será o aberto, nos termos do art. 33, §2º., "c", do Código Penal.

V) DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, CONDENO Elaine Vitoriano Machado à pena de um ano e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 166 dias-multa, por incurso no artigo 33, "caput", da Lei n.º 11.343/2006.

Presentes os requisitos do "caput" e incisos do art. 44 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, além de multa, que fixo em dez dias, com valor no mínimo legal. Os detalhes serão fixados pelo Juízo da Execução.

Tendo em vista o regime fixado, defiro apelo em liberdade.

Caso ainda não se tenha cumprido, atenda-se ao disposto no art. 50, §3º., da Lei nº 11.343/2006, preservando-se uma fração para eventual contraprova. Oficie-se.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o(s) Defensor(es). Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Indaiatuba, 30 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA